

Handelsrecht HGB — Elbwerft Solar: eGbR, OHG-Statuswechsel, KG und Handelskauf

handelsrecht-hgb-kommanditgesellschaft-egbr-statuswechsel-altona

Elbwerft Solarplanung eGbR aus Hamburg-Altona wächst vom Planungsbüro in den kaufmännisch eingerichteten Geschäftsbetrieb hinein. Parallel verlangen ein Warenkreditversicherer und die Hausbank eine KG-Struktur. Ein Lieferant beruft sich wegen verspäteter Mängelrüge auf § 377 HGB. Ein Prokurist hat einen großen Wechselrichter-Rahmenvertrag unterschrieben. Die Beteiligten sind unsicher, ob die Gesel

Diese Datei bündelt alle Aktenstücke in einem Dokument. Die Einzeldateien liegen im Aktenordner ebenfalls vor.

Inhaltsverzeichnis

Teil	Inhalt
Teil 1	Aktenstücke (Markdown) (20)
Teil 2	E-Mails (3)
Teil 3	CSV-Tabellen (2)

Aktenstücke (Markdown)

Datei: 01_sachverhalt_partnervermerk.md

Partnervermerk Elbwerft Solar

Datum: 20.05.2026

Mandantin: Elbwerft Solarplanung eGbR, Hamburg-Altona

Die Mandantin plant Photovoltaik-Gewerbeanlagen, kauft inzwischen Wechselrichter und Batteriespeicher im eigenen Namen ein und verkauft Projektpakete an Gewerbekunden weiter. Umsatz 2025: 3,8 Mio. EUR. 18 Mitarbeitende, Warenlager in Billbrook, ERP-System, Kreditlinie 900.000 EUR. Die Gesellschaft ist als eGbR registriert, nutzt aber im Außenauftritt „Elbwerft Solar OHG“ in mehreren Angeboten.

Die Bank verlangt für die Erweiterung der Kreditlinie die Umstellung in eine GmbH & Co. KG oder KG mit klarer Haftsumme. Ein Investor soll als Kommanditist eintreten. Gleichzeitig droht Lieferant Soltronic AG mit Klage wegen eines Rahmenvertrags, den der kaufmännische Leiter mit Prokura unterschrieben hat.

Datei: 02_gesellschaftsvertrag_egbr_auszug.md

Gesellschaftsvertrag eGbR — Auszug

Firma/Name: Elbwerft Solarplanung eGbR

Gesellschafter: Janna Fährmann, Oke Lübbert, Theda Kirsch

§ 2 Zweck

Planung und Beratung für Photovoltaik- und Speicheranlagen. Warenhandel ist nur zulässig, soweit er der Planungstätigkeit dient.

§ 6 Geschäftsführung

Alle Gesellschafter sind einzelgeschäftsführungsbefugt. Geschäfte über 75.000 EUR bedürfen interner Zustimmung aller Gesellschafter.

§ 9 Register und Statuswechsel

Die Gesellschafter können durch einstimmigen Beschluss die Eintragung als OHG oder KG herbeiführen, wenn der Geschäftsbetrieb dies erfordert.

Datei: 03_registerauszug_gesellschaftsregister.md

Gesellschaftsregister — Arbeitsnotiz

Registergericht Hamburg, GnR/eGbR-Arbeitsauszug vom 03.02.2026:

- Name: Elbwerft Solarplanung eGbR
- Sitz: Hamburg
- Gesellschafter: Janna Fährmann, Oke Lübbert, Theda Kirsch
- Vertretung: jeder Gesellschafter allein
- Kein Statuswechsel eingetragen

Notiz: Handelsregister enthält keinen Treffer für „Elbwerft Solar OHG“.

Datei: 04_bankterm_sheet_kg_umstellung.md

Term Sheet Bank — KG-Umstellung

Bankhaus Altonaer Kai eG bietet Erweiterung der Kontokorrentlinie auf 1,6 Mio. EUR unter Bedingungen:

1. Umstellung auf KG oder GmbH & Co. KG bis 31.08.2026.
2. Investor Möller Speicherholding GmbH als Kommanditist mit Hafeinlage 250.000 EUR.
3. Prokura nur Gesamtprokura mit einem Gesellschafter.
4. Quartalsreporting nach HGB-Zahlen.
5. Offenlegung aller Lieferantenrahmenverträge über 100.000 EUR.

Die Mandantin fragt, ob sie bis zur Eintragung schon als KG auftreten darf.

Datei: 05_prokura_rahmenvertrag.md

Prokura und Rahmenvertrag Soltronic

Kaufmännischer Leiter Lutz Meinhard erhielt am 10.01.2026 schriftlich „Prokura für alle gewöhnlichen Geschäfte“. Eine Registereintragung ist nicht erfolgt. Am 28.02.2026 unterschrieb er einen Rahmenvertrag über 160 Wechselrichter mit Abrufpflicht 2026/27, Volumen 1,28 Mio. EUR.

Interne Grenze laut Gesellschafterbeschluss: Einzelgeschäfte über 75.000 EUR nur mit Zustimmung aller Gesellschafter. Soltronic kannte diese Grenze nicht.

Datei: 06_handelskauf_maengelruege.md

Handelskauf und Mängelrüge

Soltronic lieferte am 04.04.2026 40 Wechselrichter. Wareneingang bei Elbwerft am 05.04.2026, Einlagerung ungeprüft. Am 22.04.2026 stellte ein Techniker fest, dass 11 Geräte Firmware-Fehler zeigen und bei Netzschnittung ausfallen. Rüge an Soltronic per E-Mail am 28.04.2026.

Soltronic: Rüge verspätet, § 377 HGB. Elbwerft: Fehler erst bei Integration in Batteriesystem erkennbar, außerdem seien wir doch „nur eGbR“.

Statuswechsel-Prüfmatrix

Frage	Befund	Risiko
Handelsgewerbe nach Art/Umfang?	Umsatz, Warenlager, ERP, Personal sprechen dafür	Hoch
Auftreten als OHG?	Angebote und Signaturen verwenden „OHG“	Rechtsschein
eGbR im Gesellschaftsregister?	ja	Statuswechsel formal nötig
KG geplant?	Bank/Investor verlangen Haftsumme	Register- und Haftungsrisiko
Prokura wirksam?	Erteilung möglich, Eintragung deklaratorisch	Außenmacht wahrscheinlich
§ 377 HGB anwendbar?	Wenn Handelsgeschäft beiderseits	Rügeproblem hoch

Kommanditistenhaftung — Notiz

Möller Speicherholding GmbH will bereits vor Registereintragung eine „Beitrittserklärung als Kommanditist“ unterschreiben, aber keine persönliche Haftung vor Eintragung riskieren. Die Bank möchte sofortige wirtschaftliche Bindung.

Zu prüfen:

- Beginn der KG im Innenverhältnis.
- Außenhaftung vor Eintragung.
- Haftsumme vs. Pflichteinlage.
- Registerpublizität.
- Auftreten in E-Mail-Signatur und Angeboten.

Firmenrecht — IHK-Beanstandung

Die IHK Hamburg weist informell darauf hin, dass „Elbwerft Solar OHG“ nicht benutzt werden sollte, solange keine OHG eingetragen ist. Außerdem sei „Solarbank Hamburg“ als Produktname irreführend, weil keine Banklizenz besteht.

Mandantin möchte außen unbedingt größer wirken. Vorschlag prüfen: „Elbwerft Solarplanung eGbR“ bis Statuswechsel, danach „Elbwerft Solar KG“ oder „Elbwerft Solar GmbH & Co. KG“.

Entwurf Registeranmeldung — Statuswechsel

Gegenstand

Anmeldung des Statuswechsels der Elbwerft Solarplanung eGbR in eine OHG und anschließende Vorbereitung einer KG-Struktur.

Angaben

- Firma: Elbwerft Solar OHG (vorläufig zu prüfen)
- Sitz: Hamburg
- Gesellschafter: Janna Fährmann, Oke Lübbert, Theda Kirsch
- Vertretung: jeweils einzelvertretungsberechtigt, Beschränkungen intern
- Geschäftszweig: Planung, Handel und Vertrieb von Photovoltaik- und Speichertechnik

Registerrisiko

Die Gesellschaft hat die OHG-Firma bereits verwendet. Das kann Rechtsschein- und Firmenfragen auslösen, ersetzt aber nicht die Anmeldung.

Gesellschafterbeschluss Statuswechsel

Die Gesellschafter beschließen einstimmig:

1. Der Geschäftsbetrieb erfordert nach Art und Umfang einen kaufmännisch eingerichteten Geschäftsbetrieb.
2. Die Gesellschaft soll als offene Handelsgesellschaft zum Handelsregister angemeldet werden.
3. Der Gesellschaftsvertrag wird an HGB-Strukturen angepasst.
4. Die Geschäftsführung wird beauftragt, eine KG-Umwandlung mit Investor Möller Speicherholding GmbH vorzubereiten.
5. Bis zur Eintragung wird im Außenauftritt ausschließlich die aktuell registerfähige Bezeichnung verwendet.

KG-Vertrag — Auszug

§ 3 Gesellschafter und Einlagen

Komplementäre: Janna Fährmann, Oke Lübbert, Theda Kirsch. Kommanditistin: Möller Speicherholding GmbH.

Die Kommanditistin leistet eine Pflichteinlage von 250.000 EUR. Die im Handelsregister einzutragende Haftsumme beträgt 250.000 EUR.

§ 7 Geschäftsführung

Die Komplementäre führen die Geschäfte. Geschäfte über 150.000 EUR bedürfen Zustimmung der Gesellschafterversammlung. Die Kommanditistin erhält Informations- und Zustimmungsvorbehalte, ohne zur Geschäftsführung berufen zu sein.

Datei: 13_prokura_widerruf_und_neuerteilung.md

Prokura — Widerruf und Neuerteilung

Die Bank verlangt Gesamtprokura. Lutz Meinhard hatte bisher eine schriftliche Einzelprokura, nicht eingetragen. Zu prüfen:

- War die Prokura trotz fehlender Eintragung wirksam?
- Kann eine interne Beschränkung dem Lieferanten entgegengehalten werden?
- Wie wird Prokura widerrufen?
- Soll künftig Gesamtprokura mit einem Gesellschafter eingeführt werden?
- Welche Registeranmeldung ist nötig?

Datei: 14_zwischenverfuegung_registergericht.md

Entwurf Zwischenverfügung Registergericht

Das Registergericht könnte beanstanden:

1. Firma „Elbwerft Solar OHG“ wurde bereits vor Eintragung verwendet.
2. Unternehmensgegenstand unklar zwischen Planung und Warenhandel.
3. Vertretungsregelung im Gesellschaftsvertrag widerspricht Anmeldung.
4. Statuswechsel von eGbR zu OHG und KG-Schritt werden vermischt.
5. Kommanditistin darf vor KG-Eintragung nicht irreführend im Außenauftritt erscheinen.

Antwort: getrennte Anmeldung OHG jetzt; KG-Beitritt nach gesondertem Beschluss und Vertrag.

Datei: 15_maengelruege_nachfassen_entwurf.md

Nachfassende Mängelrüge an Soltronic

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir halten an der Mängelrüge fest. Die Firmwarefehler waren bei Wareneingang trotz ordnungsgemäßer äußerer Untersuchung nicht erkennbar. Sie zeigten sich erst bei Integration in ein Batteriesystem mit Netzumschaltung. Bitte teilen Sie bis 03.06.2026 mit, ob Sie Ersatzgeräte liefern oder ein Firmware-Update bereitstellen.

Ohne Präjudiz zur Frage der Kaufmannseigenschaft und zur Anwendbarkeit von § 377 HGB.

Datei: 16_klageerwiderung_soltronic_arbeitsstand.md

Klageerwiderung Soltronic — Arbeitsstand

Verteidigungslinien Elbwerft

1. Fehler war verdeckt und bei ordnungsgemäßer Wareneingangskontrolle nicht erkennbar.
2. Rüge erfolgte unverzüglich nach Entdeckung.
3. Soltronic kannte den Einsatzzweck und musste kompatible Firmware liefern.
4. Selbst bei HGB-Anwendbarkeit bleibt Nachlieferung geschuldet, wenn Arglist oder Garantiefragen auftauchen.

Schwächen

- Wareneingangskontrolle war nur oberflächlich dokumentiert.
- Elbwerft tritt nach außen selbst als OHG auf.
- ERP-Lagerbuch zeigt 17 Tage ohne Prüfung.

Datei: 17_handelsbriefe_signaturen.md

Handelsbriefe und Signaturen

Beispiele aus der Akte:

- Angebot an Stadtwerke Wedel: „Elbwerft Solar OHG“
- E-Mail-Signatur: „Prokurist Lutz Meinhard“
- Rechnung: „Elbwerft Solarplanung eGmbH“
- Website-Impressum: „Elbwerft Solar GmbH & Co. KG i.G.“

Das Nebeneinander kann Firmenirreführung, Rechtsschein und Bank-/Registerprobleme auslösen. Sofortmaßnahme: einheitliche Signatur bis zur Eintragung.

Datei: 18_lager_und_buchfuehrung.md

Lager und Buchführung

Die Gesellschaft führt ein ERP-System mit Lagerbuch, Seriennummern und Wareneingangstatus. Nicht alle Wareneingänge werden am selben Tag technisch geprüft.

Prüfpunkt HGB:

- Buchführungspflicht als Indiz für kaufmännischen Geschäftsbetrieb.
- Handelsbücher als Beweisquelle.
- Dokumentation der Untersuchungsobliegenheit bei Handelskauf.
- Pflicht zur Aufbewahrung abgesandter Handelsbriefe.

Datei: 19_anwaltliches_kurzvotum.md

Anwaltliches Kurzvotum

Elbwerft sollte nicht länger zwischen eG&R-, OHG- und KG-Auftritt wechseln. Nach Umsatz, Warenlager, Organisation und Kreditbedarf spricht viel für einen kaufmännisch eingerichteten Geschäftsbetrieb. Der Statuswechsel ist registerlich sauber nachzuholen. Für den Soltronic-Streit ist die eigene Argumentation gegen § 377 HGB schwach, wenn Elbwerft zugleich im Markt als OHG auftritt. Verteidigung muss daher auf verdeckten Mangel und unverzügliche Rüge ab Entdeckung konzentriert werden.

Datei: 20_vergleichsplan_soltronic_bank_investor.md

Vergleichsplan Soltronic / Bank / Investor

Soltronic

- Austausch der 11 fehlerhaften Geräte oder Firmware-Update binnen 14 Tagen.
- Elbwerft zahlt unstreitige Rechnungen.
- Beide Seiten verzichten auf Präjudiz zu § 377 HGB.

Bank

- Statuswechsel OHG sofort anmelden.
- KG-Beitritt als zweite Stufe mit Investor dokumentieren.
- Prokura künftig nur Gesamtprokura.

Investor

- Beitritt erst nach Registerklarheit.
- Haftsumme und Pflichteinlage identisch.
- Außenauftritt vor Eintragung kontrollieren.

E-Mails

Datei: emails/email-bank-kg-bedingung.eml

Von	Bankhaus Altonaer Kai <firmenkunden@altonaer-kai.example>
An	Janna Fährmann <janna@elbwerft-solar.example>
Datum	Tue, 19 May 2026 10:11:00 +0200
Betreff	Kreditlinie nur mit KG-Struktur

Sehr geehrte Frau Fährmann,

die Erweiterung der Linie setzt eine klare Register- und Haftungsstruktur voraus. Bitte lassen Sie uns bis 31.08.2026 eine KG- oder GmbH & Co. KG-Struktur nachweisen.

Mit freundlichen Grüßen

Datei: emails/email-notar-statuswechsel.eml

Von	"Notarin Dr. Wendelgard Knoop" <notariat@knoop.example>
An	Oke Lübbert <oke@elbwerft-solar.example>
Datum	Fri, 22 May 2026 16:22:00 +0200
Betreff	Statuswechsel eGbR/OHG/KG - Unterlagen

Sehr geehrter Herr Lübbert,

bitte senden Sie Gesellschaftsvertrag, Gesellschafterbeschluss zum Statuswechsel, gewünschte Firma, Vertretungsregelung und Daten des Investors. Wir müssen sauber trennen: eGbR, OHG und KG.

Dr. Knoop

Datei: emails/email-soltronic-ruege-zurueckweisung.eml

Von	Soltronic AG <legal@soltronic.example>
An	Elbwerft Solar <einkauf@elbwerft-solar.example>
Datum	Wed, 29 Apr 2026 08:04:00 +0200
Betreff	Ihre Mängelrüge vom 28.04.2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir weisen die Rüge als verspätet zurück. Es handelt sich um ein beiderseitiges Handelsgeschäft. Die Geräte hätten bei Wareneingang untersucht werden müssen.

Soltronic AG

CSV-Tabellen

Datei: tabellen/haftsumme-investor.csv

Gesellschafter	Rolle	Pflichteinlage	Hafteinlage	Eintragung
Janna Fährmann	Komplementärin	0	unbeschränkt	geplant
Oke Lübbert	Komplementär	0	unbeschränkt	geplant
Theda Kirsch	Komplementärin	0	unbeschränkt	geplant
Möller Speicherholding GmbH	Kommanditistin	250000	250000	noch nicht

Datei: tabellen/lieferung-maengelruege.csv

Ereignis	Datum	Beleg	HGB-Frage
Lieferung Soltronic	2026-04-04	Lieferschein	Handelskauf
Wareneingang	2026-04-05	Lagerbuch	Untersuchung
Fehler entdeckt	2026-04-22	Technikerchat	verdeckter Mangel?
Rüge	2026-04-28	E-Mail	rechtzeitig?